



24SYMNV015609104 2024-10-17

ΑΔΑ: 6ΡΠΟ4690Ω3-ΛΘ7

Σύμβαση 1385/2024 του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000
E-MAIL: grammateia@pgna.gr
ΑΦΜ: 999387835
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1015.E00200.0001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1385/2024

Συμβατικής Αξίας: 3.559,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(3.150,00€ πλέον ΦΠΑ)

Με αντικείμενο την προμήθεια: « Εμφυτεύσιμο απινιδωτή για την αντικατάσταση του υπάρχοντος απινιδωτή στον ασθενή της Παν. Καρδιολογικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Α., κ. Α.Κ. (04***30)»**

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1735/0, ΑΔΑ: ΨΜ5Α4690Ω3-7ΕΧ

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, **σήμερα 17-10-2024**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη**, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός μεν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ευάγγελο Ρούφο με την ιδιότητα του Διοικητή, αφετέρου δε η εταιρεία με την επωνυμία **MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε. Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 24, Κτίριο (Β), Μαρούσι, Τ.Κ: 15125, πόλη: Αθήνα, τηλ.: 210-6779099, φαξ: 210-6779399, Α.Φ.Μ.: 094498111, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την κ.**ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΛΙΩΤΗ**....., έχοντας υπόψη:

- 1) Το υπ' αριθ. 2773476.4216830/02-10-2024 αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το οποίο προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα για λογαριασμό της αφετέρου συμβαλλομένης εταιρίας, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της,
- 2) Την υπ' αριθμ. πρωτ: 35588/05-08-2022 Απόφασης Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης σχετικά με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης.
- 3) Την υπ' αριθ. πρωτ. 35845/08-08-2022 Τροποποίηση Απόφασης Διοικητή του Π.Γ.Ν.Α με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Διοικητή Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης της υπ' αριθμ. πρωτ:

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

35588/05-08-2022 Απόφασης Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης σχετικά με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης.

- 4) Την αριθμ.Γ4β/Γ.Ποικ.64/02-01-2023 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 12/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2023 «Παράταση θητείας του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ΡΟΥΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ».
- 5) Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως ισχύει τροποποιημένος.
- 6) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
- 7) Η υπ' αριθμ. πρωτ: 6488/05-09-2024 απόφαση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου για έγκριση αντικατάστασης γεννήτριας μόνιμου βηματοδοτικού/ απινιδωτικού συστήματος τύπου ICD-DDDR στον ασθενή κ. **A.K. (04*****30)**.
- 8) Το υπ' αριθμ. πρωτ: 4831/08-10-2024 επείγον ηλεκτρονικό αίτημα της Αιμοδυναμικής Μονάδας και την επείγουσα ιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα ιατρό για την άμεση αναγκαιότητα των υλικών για τον εν λόγω ασθενή.
- 9) Την υπ' αριθμ. πρωτ: 51248/11-10-2024 απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
- 10) Την υπ' αριθμ. πρωτ: 51333/11-10-2024 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΡΙΘΜ. 0/ 1735 , ΑΔΑ: ΨΜ5Α4690Ω3-7ΕΧ) για την κατωτέρω προμήθεια Υγειονομικών Υλικών για την τοποθέτησή τους στον ασθενή της Παν. Καρδιολογικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Α., κ. Α.Κ. (04*****30).
- 11) Την υπ' αριθ. 51418/ΑΚ153/14-10-2024 πρόσκληση υποβολής προσφορών.
- 12) Την υπ' αριθμ. πρωτ: 51988/16-10-2024 μοναδική οικονομική προσφορά της εταιρείας **MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε.**
- 13) Την υπ' Αριθμ. πρωτ. 52154/16-10-2024 απόφαση Διοικητή του ΠΓΝΑ για τη κατακύρωση των αποτελεσμάτων,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Προμηθευτής», την προμήθεια **Εμφυτεύσιμο απινιδωτή για την αντικατάσταση του υπάρχοντος απινιδωτή στον ασθενή της Παν. Καρδιολογικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Α., κ. Α.Κ. (04*****30)**, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Α. Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

ΑΡΘΡΟ 1° – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η σύμβαση ισχύει για εφάπαξ παραγγελία, έπειτα από έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου.

Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται άμεσα στις διαχειρίσεις το Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα γίνεται άμεσα προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία του ασθενούς που αναφέρεται στο δελτίο παραγγελίας, έπειτα από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας διαχείρισης του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 2° – Περιγραφή του είδους και της τιμής

Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια **Εμφυτεύσιμο απινιδωτή για την αντικατάσταση του υπάρχοντος απινιδωτή στον ασθενή της Παν. Καρδιολογικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Α., κ. Α.Κ. (04*****30)**, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης/διακήρυξης του Νοσοκομείου, την προσφορά της προμηθεύτριας εταιρίας και της σύγχρονης επιστήμης.

Η τιμολόγηση θα αφορά μόνο τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν από την παρούσα σύμβαση, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό αυτής. Για τα υλικά που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση και δεν χρησιμοποιηθούν από το Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία οικονομική ή άλλης φύσεως υποχρέωση έναντι της προμηθεύτριας εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3° – Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:

- Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»,
- Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου,
- Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή».

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

- 0,10% υπέρ Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου 20% , σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του Ν. 4412/16
- 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011)
- Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16(π.χ. άρθρο 36, παρ. 6) θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση.
- ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151^Α/16-09-1994) και Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54^Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος
- Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή
- Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, υπολογιζόμενη επί του καθαρού ποσού
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4^ο – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Ο προμηθευτής τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας του υλικού καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος παροχής της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους τις διακήρυξης/πρόσκλησης και τη προσφορά του προμηθευτή, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελεστεί πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 5° – Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή καλή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υπαγομένου του «προμηθευτή» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

ΑΡΘΡΟ 6° – Λοιποί Όροι

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρον και απειριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού, μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 7° - Εγγυήσεις

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ.1β) του Ν.4412/2016 να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.Μ.	ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α. 13% ή 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1	DDME3D4	Απινιδωτής DR με υψηλή ονομαστική έξοδο, συμβατός για διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας σε 1.5 & 3 Tesla, DF4 ΠΤ: (24.1.2) GMDN: 37265 ΕΟΦ: 2820002844567	TEM	1	3.150€	3.150€	(13%)	3.559,50€
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					3.150€		3.559,50€

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης